

ción, control de fronteras exteriores y cooperación judicial en materia civil entre los Estados miembros. Fruto de esta comunitarización, el tercer pilar, CAJI, fue rebautizado como de Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJP).

Incorporó el sistema de Schengen al ordenamiento de la Unión Europea.

Ancló a la Unión Europea en los principios democráticos del Estado de derecho, previéndose un sistema de sanciones para el Estado miembro que violase de forma grave y persistente los derechos humanos, la libertad, la democracia o el propio estado de derecho.

- Tratado de Niza, de 26 de febrero de 2001, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003.

El principal objetivo del Tratado de Niza fue preparar la estructura institucional de la Unión Europea para propiciar la adhesión de los nuevos Estados miembros. Así, redefinió la mayoría cualificada en el Consejo (ponderación de votos).

El Tratado de Niza amplía el ámbito de la toma de decisiones por mayoría cualificada y amplía las materias que se deciden mediante procedimiento de codecisión.

En cuanto a la tutela de derechos fundamentales, este tratado introdujo un dispositivo preventivo, pues el Consejo podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro y dirigirle recomendaciones apropiadas.

El Tratado de Niza también introdujo la posibilidad de establecer cooperaciones reforzadas en el ámbito de la PESC (segundo pilar).

- Aunque no llegó a entrar en vigor (*non nata*), cabe también citar el tratado por el que se establece una constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Una vez firmada la Constitución europea, se abrió el proceso para su ratificación por parte de cada uno de los Estados miembros, de conformidad con sus normas constitucionales. El procedimiento a utilizar para la ratificación nacional no viene establecido por normas de la Unión Europea, sino que queda establecido en las normas nacionales de cada Estado miembro, resultando que los procedimientos nacionales de ratificación son, o bien ratificación por el Parlamento nacional, o bien ratificación mediante referéndum.

El primer país que lo sometió a ratificación fue España, mediante referéndum, que se celebró el 20 de febrero de 2005, con resultado positivo.

Pero hubo otros dos Estados que lo sometieron a ratificación mediante referéndum, obteniendo un resultado negativo en ambos casos. Se trató de Francia y Países Bajos.

Ante el resultado negativo de los referéndum celebrados en Francia y Países Bajos, otros Estados ni siquiera llegaron a iniciar el procedimiento de ratificación pues, mientras no se aprobara la ratificación por dichos dos Estados, no podría llegar a entrar en vigor.

La Constitución europea proponía sustituir, derogándolos, el TCE y el TUE, así como sus modificaciones posteriores.

Reconocía personalidad jurídica única a la Unión Europea, al tiempo que mantenía la existencia de EURATOM.

Desaparecían los llamados pilares de la Unión.

Integraba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión en su articulado, dotándola así del carácter jurídicamente vinculante del que esta carecía.

El Consejo Europeo, hasta ahora órgano de la Unión, pasaba a tener naturaleza jurídica de institución.

Ampliación de casos en que era necesaria mayoría cualificada para adoptar una decisión y generalización del procedimiento de codecisión como procedimiento legislativo ordinario.

Pero los Estados miembros decidieron, impulsados por la presidencia alemana, en el Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007, abandonar el proceso de ratificación de la Constitución europea una vez que, según hemos indicado, dos Estados –Francia y Países Bajos–, tras someter el texto a ratificación mediante referéndum, obtuvieron resultado negativo, y además otros Estados aún no la habían sometido a ratificación en sus territorios.

No obstante, en el citado Consejo Europeo, los Estados miembros decidieron asimismo convocar una conferencia intergubernamental (CIG) a celebrar en el segundo semestre del 2007 para que se pusiera a trabajar en la elaboración de un nuevo tratado modificativo. Este nuevo tratado de reforma estaría llamado a recoger las principales aportaciones de la Constitución europea, descartando los puntos más polémicos que hicieron naufragar al tratado constitucional. Fue el Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007.

- Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

El 13 de diciembre de 2007 los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros firmaron en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa el «tratado por el que se modifican el TUE y el TCE», bautizado como el Tratado de Lisboa.

Se abrió así un nuevo proceso de ratificación para los Estados firmantes; España lo ratificó afirmativamente, no mediante referéndum sino por vía parlamentaria.

Para esta ratificación, Irlanda celebró un referéndum obteniendo un resultado negativo. El rechazo de este tratado en el referéndum celebrado en Irlanda propició, de nuevo, la incertidumbre acerca de su entrada en vigor. No obstante, esta vez, a diferencia de lo que ocurriera con el tratado por el que se establecía una Constitución europea, se continuó con el proceso de ratificación por los restantes Estados miembros. En el caso de Irlanda, los dirigentes europeos establecieron garantías jurídicas a favor de este Estado en determinados ámbitos reforzando así su soberanía sobre los mismos; se buscaba con ello allanar el camino a un segundo referéndum en este país. Una vez celebrado un segundo referéndum en Irlanda, el mismo tuvo un resultado afirmativo, por lo que se produjo la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009.

Al contrario de lo que pretendía la Constitución europea (sustituir el TCE y el TUE), el Tratado de Lisboa se presenta como un tratado de reforma clásico. Con este tratado de reforma, el TUE conservaría su denominación actual, mientras que el TCE pasaría a llamarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), si bien ambos tendrían el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea.

Con este tratado se produce la desaparición de la estructura en pilares.

El nuevo tratado dota de personalidad jurídica a la Unión.

Prevé que la Unión se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (de 4 de noviembre de 1950, Consejo de Europa) y se introduce también el valor jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en Niza en diciembre del 2000 –tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo– con el mismo valor jurídico que los tratados.

Aumenta el número de instituciones a siete: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas.

Crea el nuevo cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (la Constitución europea lo había denominado «ministro de Asuntos Exteriores», término que fue finalmente desechado en el proceso de elaboración del Tratado de Lisboa por considerar algún Estado que simbolizaba una excesiva cesión parcial de ejercicio de soberanía).

El procedimiento de codecisión inspira el procedimiento legislativo ordinario.

Instaura un nuevo sistema para el cálculo de la mayoría cualificada en la toma de decisiones en el Consejo, sustituyendo el sistema de voto ponderado por el sistema de doble mayoría (de Estados y de población).

Introduce, por primera vez en el ordenamiento de la Unión, un procedimiento para el caso de que algún Estado decida retirarse de la Unión Europea.

- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre del 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo. En cuanto a su ámbito de aplicación, señala el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que «las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión».

3.2. LA REVISIÓN DE LOS TRATADOS

El artículo 48 del TUE, redactado mediante el Tratado de Lisboa, recoge los procedimientos de revisión de los tratados de acuerdo con la siguiente redacción:

1. Los tratados podrán modificarse con arreglo a un procedimiento de revisión ordinario. También podrán modificarse con arreglo a procedimientos de revisión simplificados.

Procedimiento de revisión ordinario:

2. El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los tratados. Estos proyectos podrán tener como finalidad, entre otras cosas, la de aumentar o reducir las competencias atribuidas a la Unión en los tratados. El Consejo remitirá dichos proyectos al Consejo Europeo y los notificará a los parlamentos nacionales.

3. Si el Consejo Europeo, previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, adopta por mayoría simple una decisión favorable al examen de las modificaciones propuestas, el presidente del Consejo Europeo convocará una convención compuesta por representantes de los parlamentos nacionales, de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de la Comisión. Cuando se trate de modificaciones institucionales en el ámbito monetario, se consultará también al Banco Central Europeo. La Convención examinará los proyectos de revisión y adoptará por consenso una recomendación dirigida a una conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros según lo dispuesto en el apartado 4.

El Consejo Europeo podrá decidir por mayoría simple, previa aprobación del Parlamento Europeo, no convocar una convención cuando la importancia de las modificaciones no lo justifique. En este último caso, el Consejo Europeo establecerá un mandato para una conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros.

4. El presidente del Consejo convocará una conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones que deban introducirse en los tratados.

Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

5. Si, transcurrido un plazo de 2 años desde la firma de un tratado modificativo de los tratados, las 4/5 partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado dificultades para proceder a dicha ratificación, el Consejo Europeo examinará la cuestión.

Procedimientos de revisión simplificados:

6. El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo Europeo proyectos de revisión de la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del TFUE, relativas a las políticas y acciones internas de la Unión.

El Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que modifique la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del TFUE. El Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, así como al Banco Central Europeo en el caso de modificaciones institucionales en el ámbito monetario. Dicha decisión solo entrará en vigor una vez que haya sido aprobada por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

La decisión contemplada en el párrafo segundo no podrá aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los tratados.

7. Cuando el TFUE o el título V del presente tratado (TUE) dispongan que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que autorice al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso. El presente párrafo no se aplicará a las decisiones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa.

Cuando el TFUE disponga que el Consejo adopte actos legislativos con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que autorice a adoptar dichos actos con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Cualquier iniciativa tomada por el Consejo Europeo en virtud de los párrafos primero o segundo se transmitirá a los parlamentos nacionales. En caso de oposición de un parlamento nacional notificada en un plazo de 6 meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la

decisión contemplada en los párrafos primero o segundo. A falta de oposición, el Consejo Europeo podrá adoptar la citada decisión.

Para la adopción de las decisiones contempladas en los párrafos primero o segundo, el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.

4. ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN: REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, DECISIONES, RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea se considera como derecho derivado (o secundario) el conjunto de normas adoptadas por las instituciones de la Unión a fin de alcanzar los objetivos establecidos por los tratados. Se sitúan aquí los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Se trata de los actos típicos, previstos y definidos en el artículo 288 del TFUE, que no agotan la totalidad de actos jurídicos de la Unión, pues existen también los actos atípicos.

Las instituciones de la Unión pueden adoptar actos jurídicos, que pueden ser clasificados de distinta manera utilizando distintos criterios:

- Según el procedimiento utilizado para su adopción, podemos distinguir entre actos legislativos (aquellos para cuya adopción ha sido utilizado un procedimiento legislativo, ordinario o especial) y actos no legislativos (adoptados por cualquier otro procedimiento decisorio). El tratado solo prevé que se puedan adoptar a través de un procedimiento legislativo: reglamentos, directivas o decisiones.
- Según su regulación en el tratado, los hay típicos (tipificados en el art. 288 del TFUE: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes) y atípicos (no tipificados en dicho artículo: programas marco, acuerdos interinstitucionales, etc.).
- Según su carácter, podemos hablar de actos jurídicos vinculantes (reglamentos, directivas o decisiones) y no vinculantes (recomendaciones y dictámenes).

Los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes son actos típicos. Se consideran actos típicos los tipos de normas expresamente previstos en los tratados que pueden ser adoptadas por las instituciones, en concreto, los previstos y definidos en el artículo 288 del TFUE.

Son sus características generales:

- a) Según el artículo 288 del TFUE, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Si es adoptado por el Parlamento y el Consejo a través del procedimiento legislativo ordinario o especial, además serán legislativos. Si los adopta una institución en solitario (incluidas las anteriores), solo podrá tratarse de un acto no legislativo.
- b) Los actos jurídicos deberán estar motivados, y se referirán a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los tratados (art. 296 del TFUE).
- c) No existe una jerarquía entre los mismos.
- d) En general, existe libertad de elección respecto del tipo de acto a utilizar por parte de las instituciones. Establece el artículo 296 del TFUE que, cuando los tratados no establezcan el tipo de acto que debe adoptarse, las instituciones decidirán, en cada caso, conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad.

4.1. REGLAMENTOS

A) Notas características

- Alcance general.
 - Los reglamentos tienen alcance general, esto es, obligan a todos los Estados miembros y a todos los particulares que se encuentren en la situación jurídica regulada.
 - Esta es su principal diferencia respecto de las decisiones.
- Obligatorio en todos sus elementos.
 - Obliga tanto en cuanto al resultado que se persigue como en el procedimiento para alcanzarlo. En consecuencia, no se podrá admitir que un Estado miembro aplique de manera incompleta o selectiva las disposiciones de un reglamento de la Unión por considerarlas, por ejemplo, contrarias a ciertos intereses nacionales o de difícil aplicación.
 - Esta es su principal diferencia respecto de la directiva.
- Directamente aplicable.
 - Los reglamentos no requieren la intervención normativa de los Estados miembros para su aplicación, sino tan solo ejecutiva.
 - Tampoco han de publicarse en los diarios oficiales de los Estados miembros para desplegar sus efectos (el TJUE, en su Sentencia Comisión/Italia, ha establecido que no cabe en ningún caso dicha publicación: únicamente puede anunciarse su existencia en el boletín oficial).
 - Al disponer de aplicabilidad directa, el reglamento es una norma que genera por sí mismo derechos y obligaciones para sus destinatarios.

B) Clases de reglamentos

- Los reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente del Consejo. Son reglamentos legislativos.
- Los reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmados por el presidente de la institución que los haya adoptado (Parlamento o Consejo). Son reglamentos legislativos.
- Los reglamentos no adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo, sino por cualquier otro procedimiento decisorio, serán firmados por el presidente de la institución que los haya adoptado. A diferencia de los reglamentos anteriores, estos reglamentos no tendrán carácter legislativo, aunque sí vinculante.

C) Comunicación

- Todos los reglamentos (legislativos y no legislativos) se publican preceptivamente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
- Facultativamente, pueden notificarse a los Estados miembros, a efectos informativos.

D) Entrada en vigor

- Regla general: en la fecha establecida por el propio reglamento.
- Regla especial: a los 20 días de su publicación, si el propio reglamento no dice nada.

4.2. DIRECTIVAS

A) Notas características

- Carecen de alcance general.
 - Las directivas únicamente pueden tener por destinatarios a los Estados miembros, nunca a los particulares.
 - Las directivas puede afectar a todos los Estados miembros, a varios o a uno.
- Imponen una obligación de resultado que debe ser cumplida en el plazo determinado por la propia directiva: la directiva obliga exclusivamente en cuanto al fin perseguido, por lo que tiene una función «armonizadora».
- Carece de aplicabilidad directa.
 - Al imponer solo una obligación de resultado, la directiva requiere para su plena aplicación su desarrollo normativo por parte de los Estados miembros, que deberán trasponer su contenido a su propio ordenamiento. Esta labor de transposición debe además efectuarse en el plazo establecido en cada directiva.
 - El tipo de norma a utilizar para transponer una directiva depende de las normas constitucionales de cada Estado.
 - En la medida en que deja en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para darle efectividad en el orden interno, carece por definición de aplicabilidad directa: no genera derechos ni obligaciones a los órganos y sujetos dependientes de un ordenamiento estatal hasta su correcta transposición.

En relación con la transposición de directivas al ordenamiento nacional, el problema que se ha suscitado ha sido determinar, en un Estado descentralizado como es el español, cuál de las Administraciones –la estatal o la autonómica– es competente para ejecutar el derecho de la Unión y para transponer las directivas.

A este respecto, el Tribunal Constitucional, en una serie de sentencias (80/1993, de 8 de marzo, 141/1993, de 22 de abril, 112/1995, de 6 de julio), considera que la incorporación de España a la Unión Europea no implica una modificación del orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y, en consecuencia, la competencia para el desarrollo y ejecución de dicho derecho le corresponderá al ente que tenga las competencias en derecho interno sobre la materia a que se refiera la normativa europea en cada caso, por lo que hay que acudir en cada caso a la distribución de competencias establecidas por el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución española, la responsabilidad por posibles incumplimientos le incumbe al Estado.

B) Clases de directivas

- Las directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmadas por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente del Consejo. Son directivas legislativas.
- Las directivas adoptadas con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmadas por el presidente de la institución que las haya adoptado (Parlamento o Consejo). Son directivas legislativas.
- Las directivas no adoptadas con arreglo a un procedimiento legislativo, sino por cualquier otro procedimiento decisorio, serán firmadas por el presidente de la institución que las haya adoptado. A diferencia de las directivas anteriores, estas directivas no tendrán carácter legislativo, aunque sí vinculante.

C) Comunicación

- Las directivas adoptadas mediante un procedimiento legislativo (ordinario o especial) y aquellas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros se publicarán en el DOUE.
- Las demás directivas se notificarán a sus destinatarios.

D) Entrada en vigor

- Las directivas publicadas en el DOUE entrarán en vigor en la fecha que ellas fijen o, a falta de ella, a los 20 días de su publicación.
- Las demás directivas entrarán en vigor en virtud de su notificación a sus destinatarios.

4.3. DECISIONES

A) Notas características

- Carece de alcance general.
 - La decisión se diferencia del reglamento en este punto, pero puede tener como destinatarios tanto a particulares como a Estados miembros.
 - Lo habitual es que concrete de forma individual quiénes son sus destinatarios, aunque en ocasiones no los designa. Cuando designe destinatarios, obviamente solo será obligatoria para estos. Si no designa destinatarios, tiene alcance general.
- Obliga en todos sus elementos.
 - Como el reglamento, obliga tanto en cuanto al resultado que se persigue como en el procedimiento para alcanzarlo.
 - Tampoco requiere la intervención normativa de los Estados miembros.

B) Clases de decisiones

- Las decisiones adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmadas por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente del Consejo. Son decisiones legislativas.
- Las decisiones adoptadas con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmadas por el presidente de la institución que las haya adoptado (Parlamento o Consejo). Son decisiones legislativas.
- Las decisiones no adoptadas con arreglo a un procedimiento legislativo, sino por cualquier otro procedimiento decisorio, serán firmadas por el presidente de la institución que las haya adoptado. A diferencia de las decisiones anteriores, estas decisiones no tendrán carácter legislativo, aunque sí vinculante.

C) Comunicación

- Las decisiones adoptadas mediante un procedimiento legislativo (ordinario o especial) y aquellas que no indiquen destinatario se publicarán en el DOUE.
- Las demás decisiones se notificarán a sus destinatarios.

D) Entrada en vigor

- Las decisiones publicadas en el DOUE entrarán en vigor en la fecha que ellas fijen o, a falta de ella, a los 20 días de su publicación.
- Las demás decisiones entrarán en vigor en virtud de su notificación a sus destinatarios.

4.4. RECOMENDACIONES

Una recomendación es un acto jurídico no legislativo y no vinculante.

Se caracteriza porque, a través de ella, una institución manifiesta, a iniciativa propia, su criterio sobre un determinado asunto.

Su emisión puede ser preceptiva o facultativa: es preceptiva cuando está prevista en los tratados y facultativa en el resto de los casos.

4.5. DICTÁMENES

Un dictamen también es un acto jurídico no legislativo y no vinculante.

A través de este, las instituciones manifiestan su criterio sobre un determinado asunto, previa solicitud de otra institución u órgano de la Unión.

Su solicitud puede ser preceptiva o facultativa: es preceptiva cuando está prevista en los tratados y facultativa en el resto de los casos.

4.6. OTROS ACTOS TÍPICOS

- Actos delegados (art. 290 del TFUE).

Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general (reglamentos) que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.

La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá ser objeto de una delegación de poderes.

En el título de los actos delegados figurará el adjetivo «delegado» o «delegada».

- Actos de ejecución (art. 291 del TFUE).

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.

No obstante, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a la Comisión. En casos específicos debidamente justificados y en materia PESC, las competencias de ejecución se conferirán al Consejo. Estos actos de la Comisión o del Consejo serán actos de ejecución.

En el título de los actos de ejecución figurará la expresión «de ejecución».

4.7. ACTOS ATÍPICOS

Son los actos jurídicos que adoptan las instituciones pero que no se corresponden con ninguno de los tipos de normas expresamente previstos en los tratados, en concreto, en el artículo 288 del TFUE.

El propio articulado del tratado prevé la adopción de actos que no se adaptan a la tipología establecida en el artículo 288, como por ejemplo: reglamentos internos de las propias instituciones, programas marco, acuerdos interinstitucionales, y en otras ocasiones ni están mencionados en los tratados, como en el caso de los libros verdes y libros blancos de la Comisión, entre otros.

4.8. EL PROCEDIMIENTO DECISORIO

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, existen dos procedimientos legislativos: el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial. En ambos colegislan el Consejo y el Parlamento Europeo, únicas instituciones con competencia legislativa en la actualidad, pues el resto de instituciones tan solo pueden adoptar actos jurídicos no legislativos.

Parlamento Europeo y Consejo han poseído competencias legislativas desde la creación de las Comunidades en 1957, pero mientras el Consejo se postuló desde los orígenes como la principal institución legislativa de la Comunidad Europea, el Parlamento solo estaba autorizado a legislar si lo hacía conjuntamente con el Consejo, y la intensidad de su participación en el procedimiento legislativo evolucionó a lo largo de los años:

1. Procedimiento de consulta:

Era el procedimiento más antiguo, pues ya se reguló en el Tratado de Roma, y en él se requería, con anterioridad a la decisión por parte del Consejo, el informe, preceptivo y no vinculante, del Parlamento Europeo.

2. Procedimiento de dictamen conforme:

Creado por el AUE, era similar al anterior con la diferencia de que el informe del Parlamento debía ser favorable para que el Consejo pudiera adoptar la decisión.

3. Procedimiento de cooperación:

Creado por el AUE consistía en que, en caso de acuerdo con el Parlamento Europeo, el Consejo podía decidir por mayoría cualificada, pero en caso de discrepancia únicamente podía hacerlo por unanimidad.

4. El procedimiento de codecisión:

Creado por el Tratado de Maastricht, en este procedimiento el peso del Parlamento Europeo era igual al del Consejo. En consecuencia, en caso de falta de acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, no podía adoptarse ninguna decisión. Ha inspirado el actual procedimiento legislativo ordinario.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como se ha comentado, estos cuatro procedimientos convergen en los dos procedimientos previstos en el artículo 289 del TFUE, procedimiento legislativo ordinario y procedimiento legislativo especial.

4.8.1. Procedimiento legislativo ordinario

Basándose en el desaparecido procedimiento de codecisión, consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.

En los casos específicos previstos en el tratado, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del TJUE o del Banco Europeo de Inversiones.

El procedimiento legislativo ordinario se desarrolla en el artículo 294 del TFUE:

1. Cuando en los tratados, para la adopción de un acto, se haga referencia al procedimiento legislativo ordinario, se aplicará el procedimiento siguiente.
2. La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.

Primera lectura:

3. El Parlamento Europeo aprobará su posición en primera lectura y la transmitirá al Consejo.
4. Si el Consejo aprueba la posición del Parlamento Europeo, se adoptará el acto de que se trate en la formulación correspondiente a la posición del Parlamento Europeo.
5. Si el Consejo no aprueba la posición del Parlamento Europeo, adoptará su posición en primera lectura y la transmitirá al Parlamento Europeo.

6. El Consejo informará cumplidamente al Parlamento Europeo de las razones que le hayan llevado a adoptar su posición en primera lectura. La Comisión informará cumplidamente de su posición al Parlamento Europeo.

Segunda lectura:

7. Si, en un plazo de 3 meses a partir de dicha transmisión, el Parlamento Europeo:
 - a) Aprueba la posición del Consejo en primera lectura o no toma decisión alguna, el acto de que se trate se considerará adoptado en la formulación correspondiente a la posición del Consejo.
 - b) Rechaza, por mayoría de los miembros que lo componen, la posición del Consejo en primera lectura, el acto propuesto se considerará no adoptado.
 - c) Propone, por mayoría de los miembros que lo componen, enmiendas a la posición del Consejo en primera lectura, el texto así modificado se transmitirá al Consejo y a la Comisión, que dictaminará sobre dichas enmiendas.
8. Si, en un plazo de 3 meses a partir de la recepción de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría cualificada:
 - a) Aprueba todas estas enmiendas, el acto de que se trate se considerará adoptado.
 - b) No aprueba todas las enmiendas, el presidente del Consejo, de acuerdo con el presidente del Parlamento Europeo, convocará al Comité de Conciliación en un plazo de 6 semanas.
9. El Consejo se pronunciará por unanimidad sobre las enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisión.

Conciliación:

10. El Comité de Conciliación, que estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un número igual de miembros que representen al Parlamento Europeo, tendrá por misión alcanzar, en el plazo de 6 semanas a partir de su convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría de los miembros que representen al Parlamento Europeo, sobre un texto conjunto basado en las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en segunda lectura.
11. La Comisión participará en los trabajos del Comité de Conciliación y tomará todas las iniciativas necesarias para propiciar un acercamiento entre las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo.
12. Si, en un plazo de 6 semanas a partir de su convocatoria, el Comité de Conciliación no aprueba un texto conjunto, el acto propuesto se considerará no adoptado.

Tercera lectura:

13. Si, en este plazo, el Comité de Conciliación aprueba un texto conjunto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán cada uno de 6 semanas a partir de dicha aprobación para adoptar el acto de que se trate conforme a dicho texto, pronunciándose el Parlamento

Europeo por mayoría de los votos emitidos y el Consejo por mayoría cualificada. En su defecto, el acto propuesto se considerará no adoptado.

14. Los periodos de 3 meses y de 6 semanas contemplados en el presente artículo podrán ampliarse, como máximo, en 1 mes y 2 semanas respectivamente, por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Disposiciones particulares:

15. Cuando, en los casos previstos por los tratados, un acto legislativo se someta al procedimiento legislativo ordinario por iniciativa de un grupo de Estados miembros, por recomendación del Banco Central Europeo o a instancia del Tribunal de Justicia, no se aplicarán el apartado 2, la segunda frase del apartado 6 ni el apartado 9.

En estos casos, el Parlamento Europeo y el Consejo transmitirán a la Comisión el proyecto de acto, así como sus posiciones en primera y segunda lectura. El Parlamento Europeo o el Consejo podrá pedir el dictamen de la Comisión a lo largo de todo el procedimiento y la Comisión podrá dictaminar asimismo por propia iniciativa. La Comisión también podrá, si lo considera necesario, participar en el Comité de Conciliación de conformidad con el apartado 11.

4.8.2. Procedimiento legislativo especial

Se trata de la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento.

Salvo en los artículos 223, 226 y 228 del TFUE (dedicados, respectivamente, a la regulación de la elección de los eurodiputados, de las comisiones de investigación y del defensor del pueblo), en los cuales el acto lo adopta el Parlamento con la aprobación del Consejo, en todos los demás casos en que el tratado dispone la utilización de un procedimiento legislativo especial, el acto es adoptado por el Consejo, tras consultarle al Parlamento o con la aprobación de este. Por su parte, el artículo 314 del TFUE establece un procedimiento legislativo especial para la aprobación del presupuesto europeo.



